



PUTUSAN
Nomor 1308 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MASDUKI, bertempat tinggal di Jalan Sukma Aria Ningrat, Nomor 17, RT 007, RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Jems Law Firm, beralamat di Jalan Ahmad Wongso (bundaran pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

NORMA ELISA, bertempat tinggal di BTN Dwi Pertiwi, Blok A, Nomor 8, RT 001, RW 000, Kelurahan Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdinsyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum NS & Partners, beralamat di Jalan Cakra Adiwijaya, RT 07, RW 02, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas harga pembelian keempat objek tanah dan uang biaya untuk keperluan pembukaan jalan, lahan, penanaman buah sawit, alat berat dan operasional di lahan Sedawak dan Kartamulya yang totalnya sebesar Rp17.890.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek yang dijualnya beserta surat-surat tanahnya tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun beserta surat-suratnya kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan aparaturnya keamanan negara, sejak putusan dalam perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp17.890.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dihitung sejak putusan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat yang berupa:
 - 1) Sebidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dengan Nomor Register 593/007/DS-SB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, seluas 48,585 m², yang terletak di Desa Sekuningan Baru, Kecamatan Balairam, Kabupaten Sukamara, tercatat atas nama Norma Elisa/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : Adi Anggara;
 - sebelah selatan : Jalan Kopkar/Plasma;
 - sebelah barat : Risman;
 - sebelah timur : Bekti Santoso;
- 2) Sebidang tanah dan berdiri bangunan permanen di BTN Dwi Pertiwi Blok A, Nomor 8, RT 001, RW 000 Kelurahan Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah kiri : tanah kosong milik Eko,
 - sebelah kanan : rumah milik Aat Edwin Guntara,
 - depan rumah : rumah milik Taufik Rahmadianur,
 - belakang rumah : tanah kosong milik gereja,
- untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asset sita jaminan ke Penggugat beserta pengelolaannya untuk sebidang lahan sebidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dengan Nomor Register 593/007/DS-SB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, seluas 48,585 m², yang terletak di Desa Sekuningan Baru, Kecamatan Balairam, Kabupaten Sukamara, tercatat atas nama Norma Elisa/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : Adi Anggara;
 - sebelah selatan : Jalan Kopkar/Plasma;
 - sebelah barat : Risman;
 - sebelah timur : Bekti Santoso;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asset sita jaminan ke Penggugat beserta pengelolaannya untuk sebidang lahan sebidang tanah di Jalan BTN Dwi Pertiwi, Blok A, Nomor 8, RT 001, RW 000, Kelurahan Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah kiri : tanah kosong milik Eko;
 - sebelah kanan : rumah milik Aat Edwin Guntara;
 - depan rumah : rumah milik Taufik Rahmadianur;
 - belakang rumah : tanah kosong milik gereja;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, kasasi maupun perlawanan, serta upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak sah/cacat formil;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *prematur*;
- Surat gugatan cacat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji/wanprestasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan bayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.616.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta rupiah);
- Menyatakan putusan perkara dalam gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pbu., tanggal 12 Juni 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lahan di Sedawak, Blok B seluas 625 Ha (objek sengketa 2) sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terletak di Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan Sungai Naning;
 - selatan berbatasan dengan tanah masyarakat;
 - timur berbatasan dengan parit;
 - barat berbatasan dengan Sungai Jelai;
3. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lahan di Desa Kartamulia, Blok A seluas 500 Ha (objek sengketa 3) sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Desa Karta Mulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan Sungai Sagu;
 - selatan berbatasan dengan Sungai Bakung;
 - timur berbatasan dengan parit;
 - barat berbatasan dengan Sungai Bila;
4. Menyatakan sah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lahan di Kartamulia, Blok B seluas $\pm$ 348 Ha (objek sengketa 4) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di Desa Karta Mulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan parit;
 - selatan berbatasan dengan tanah masyarakat;
 - timur berbatasan dengan tanah masyarakat;
 - barat berbatasan dengan parit;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan dan/atau

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menunjukkan sertifikat hak milik ataupun Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun dokumen/surat-surat lainnya yang terkait dengan lahan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 serta perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan atas penjualan lahan objek sengketa 4 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas pembayaran lahan objek sengketa 2 sejumlah Rp680.000.000,00 dan objek sengketa 4 sejumlah Rp350.000.000,00 sehingga total ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat adalah sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp10.155.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 58/PDT/2023/PT PLK., tanggal 15 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pbu., tanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat untuk sebahagian;

2. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024



- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verkelaard*);

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verkelaard*);

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/AKTA.KASASI/2023/PN Pbu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara perdata Nomor 58/PDT/2023/PT PLK tanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 12 Juni 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi Semula Pembanding/Terggugat membayar biaya perkara;

Atau:

Jika sekiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil yaitu surat kuasa khusus Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, selain itu gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MASDUKI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASDUKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2024